



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Jönköpings tingsrätts dom 2025-05-05 i mål T 1602-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [redacted], 1989 [redacted]
Medborgare i Nordmakedonien
Sekretess på adress, se Partsbilaga sekretess

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Elise Meijer
Advokatfirman Jasmina Jusufovic AB

Motpart

BB [redacted], 1984 [redacted]
Medborgare i Bulgarien
[redacted]

Ombud: Advokat Magdalena Dinevska
Advokatfirman Ahlstedt KB

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut i fråga om vårdnad, boende och umgänge (punkterna 1–4) och bestämmer i stället följande.

1. AA [redacted] ska ha ensam vårdnad om CC [redacted], 16 [redacted], DD [redacted], 16 [redacted], och EE [redacted], 17 [redacted].
2. CC [redacted], DD [redacted] och EE [redacted] ska ha rätt till var sitt umgänge med BB [redacted] varje onsdag via videosamtal med start kl. 18.00, kl. 18.20 och kl. 18.40.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

3. Härutöver ska CC , DD och EE ha rätt till umgänge med BB enligt följande
 - a) första lördagen varje månad, från kl. 10.00 till kl. 16.00, med start den 5 september 2026, och därefter
 - b) varannan lördag, jämna veckor, från kl. 10.00 till kl. 16.00, med start den 16 januari 2027.
4. Hämtning och lämning ska ske vid Pressbyrån på Jönköpings Resecentrum, .

Beslutet gäller omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

Det som tingsrätten har beslutat om sekretess ska fortfarande gälla. Hovrätten beslutar att samma sekretessbestämmelse ska vara tillämplig på adressuppgifterna i partsbilagan till denna dom.

Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Elise Meijer till 80 448 kr. Av beloppet avser 50 975 kr arbete, 13 383 kr tidspillan och 16 090 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att hovrätten ska tillerkänna henne ensam vårdnad om CC, DD och EE och ogilla BB:s yrkanden om umgänge för CC, DD och EE med honom. AA har framställt yrkandena interimistiskt, att gälla från dagen för dom.

BB har motsatt sig ändring av tingsrättens dom. Han har för egen del framställt egna yrkanden, även interimistiskt att gälla från dagen för dom, enligt följande.

För det fall att hovrätten beslutar att vårdnaden om barnen ska tillkomma AA ensam har BB yrkat att CC, DD och EE ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

- a. Varannan onsdag efter skolans slut, till måndag, vid skolans start, ojämna veckor, och att hämtning och lämning sker på barnens skola eller fritids.
- b. Varannan midsommarhelg från dagen före midsommarafton kl. 16.00 till dagen efter midsommarafton kl. 16.00, med start år 2026.
- c. Vartannat höstlov från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start år 2027.
- d. Varannan jul från den 23 december kl. 12.00 till den 27 december kl. 12.00, med start år 2026.
- e. Vartannat nyår från den 27 december kl. 12.00 till den 2 januari påföljande år kl. 12.00, med start årsskiftet 2027/2028.
- f. Vartannat sportlov från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start år 2028.
- g. Vartannat påsklov från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start år 2027.
- h. Fyra veckor varje sommar med början sommaren 2026. Jämna år har BB rätt att välja veckor och ojämna anvisar AA vilka

veckor umgänge ska ske. Besked i denna fråga ska meddelas den andra föräldern skriftligen senast den 1 april samma år.

- i. Hämtning och lämning ska i första hand ske på skola/fritids. Om dessa är stängda ska AA lämna barnen hos BB när umgänget påbörjas och BB ska lämna barnen hos AA när umgänget avslutas.

I andra hand har BB yrkat att hovrätten ska tillerkänna honom ensam vårdnad och att barnen ska vara växelvis boende hos parterna enligt följande.

- a. Ojämna veckor från måndag efter skolans slut till påföljande måndag före skolans start.
- b. Varannan midsommarhelg från dagen före midsommarafton kl. 16.00 till dagen efter midsommarafton kl. 16.00, med start år 2026.
- a. Vartannat höstlov från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start år 2027.
- b. Varannan jul från den 23 december kl. 12.00 till den 27 december kl. 12.00, med start år 2026.
- c. Vartannat nyår från den 27 december kl. 12.00 till den 2 januari påföljande år kl. 12.00, med start årsskiftet 2027/2028.
- d. Vartannat sportlov från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start år 2028.
- e. Vartannat påsklov från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start år 2027.
- f. Fem veckor varje sommar med början sommaren 2026. Jämna år har BB rätt att välja veckor och ojämna anvisar AA vilka veckor umgänge ska ske. Besked i denna fråga ska meddelas den andra föräldern skriftligen senast den 1 april samma år.
- g. Hämtning och lämning ska i första hand ske på skola eller fritids. Om dessa är stängda ska AA lämna barnen hos BB när umgänget påbörjas och BB ska lämna barnen hos AA när umgänget avslutas.

AA har bestritt BB:s yrkanden.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

AA har i hovrätten vidhållit det hon anfört vid tingsrätten och har i huvudsak framfört följande. BB är olämplig som vårdnads-, boende- och umgängesförälder på grund av det våld han utsatt AA för och som bevitnats av barnen. BB saknar insikt i den skada han orsakat dem på grund av detta. Konflikterna och samarbetssvårigheterna som finns mellan parterna omöjliggör gemensam vårdnad. Hon är den förälder som ger barnen omsorg och trygghet. Hon och barnen bor på skyddat boende och det finns beslut om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort. Vid umgänge för barnen med BB finns risk för att hennes och barnens uppehållsort röjs. Hon har även gjort gällande att det finns en risk för att BB olovligen för bort barnen till Nordmakedonien.

BB har vidhållit sin inställning i hovrätten och har i huvudsak fört fram följande. Det finns inte någon grund för AA:s påståenden om våld. Han har inte utövat våld mot henne och det finns inte risk för att han skulle utöva våld mot henne eller olovligen föra bort barnen. Parternas samarbetssvårigheter är inte så stora att det utesluter gemensam vårdnad. AA:s agerande visar en brist i förmågan att se till barnens behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Beslutet att flytta till skyddat boende har orsakat barnen skada då de tappat kontakten med sin pappa, vänner och skola. Barnen har dessutom fått flytta vid upprepade tillfällen och därigenom haft en bristande kontinuitet och stabilitet när det gäller boende och skola. Han är den föräldern som bäst kan tillgodose barnens behov av stabilitet och trygghet och som kan tillgodose barnens behov av fortsatt kontakt med den andre föräldern.

Hovrätten har i huvudsak tagit del av samma skriftliga bevisning som tingsrätten. Upptagningarna av förhören vid tingsrätten har spelats upp med ljud och bild.

AA har som ny bevisning i hovrätten åberopat orosanmälan den 3 april 2023, Polismyndighetens beslut den 23 april 2023, Förvaltningsrättens dom den 7 maj 2025, Skatteverkets beslut den 14 augusti 2025 angående skyddad folkbokföring, Jönköpings tingsrätts beslut den 3 oktober 2025, Kammarrätten i Jönköpings dom den 8 oktober 2025, sammanträdesprotokoll från Individ- och Familjeomsorgsnämndens utskott i Jönköping kommun, Migrationsverkets beslut den 21 maj 2025, yttrande från Jönköpings kommun den 8 juli 2025, textmeddelanden samt anställningsintyg. Härutöver har på AA:s begäran hållits tilläggsförhör med henne.

BB har som ny bevisning i hovrätten åberopat Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 14 mars 2025, Jönköpings tingsrätts dom den 22 december 2025, skärmdumpar samt Migrationsverkets beslut den 21 maj 2025. Härutöver har på BB:s begäran tilläggsförhör hållits med honom och med vittnet FF.

Hovrätten redovisar de uppgifter som framkommit i tilläggsförhör i hovrätten i den utsträckning det är relevant för bedömningen.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Allmänna utgångspunkter

Tingsrätten har redogjort för de allmänna utgångspunkter som gäller när en domstol ska besluta i mål om vårdnad, boende och umgänge för barn. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens redogörelse för dessa utgångspunkter. Härutöver kan följande lyftas fram.

Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, utom när det strider mot barnets bästa. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § föräldrabalken). Vid prövningen av vilket umgänge som kan anses bäst ska en bedömning göras av risken för att barnet får illa av umgänget. Inledningsvis bör det konstateras om en risk i ett

visst hänseende föreligger och därefter hur stor risken är och om den kan hanteras (jfr Högsta domstolens avgörande ”Det uteblivna umgänget”, NJA 2024 s. 480 p. 23). Eftersom det vid beslutstillfället kan vara svårt att förutse och beakta alla framtida förändringar som kan ha betydelse för umgängets utformning och omfattning bör bedömningen ha sitt fokus på de närmaste åren (Jfr Högsta domstolens avgörande ”Risken för bortförande II”, NJA 2023 s. 1018 p. 19).

Om vårdnadshavaren lever med skyddade personuppgifter eller skyddat boende måste rätten göra en avvägning mellan å ena sidan risken för att uppgifterna röjs och å andra sidan intresset av att ett umgänge kommer till stånd. Härvid kan formerna behöva anpassas eller umgänge i vissa fall helt utebli. Om skälen för att skydda personuppgifterna är svaga bör risken dock inte påverka umgänge till någon del. (jfr NJA 2024 s. 480 p. 25).

Risk för bortförande

Tingsrätten har redogjort för den övergripande värderingen av omständigheterna kring frågan om risken för bortförande. Inledningsvis instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att de konkreta omständigheterna som har framkommit i målet inte talar för att det finns en risk för att BB ska föra bort barnen till Nordmakedonien. BB har fast jobb, bostad och flickvän i Sverige. De uttalanden som BB tidigare uttryckt om önskan att hela familjen skulle bo i Nordmakedonien, att han under en period inte medverkade till att överlämna passen till AA och omständigheten att han skickat in handlingar till Migrationsverket, är inte sådana att det kan konstateras att det finns en beaktansvärd risk för bortförande.

Risken för våld eller att barnen på annat sätt far illa

AA har gjort gällande att BB har utsatt henne för våld och att det även skett inför barnen. Hon har även vidhållit att BB utsatt henne för hot, verbala kränkningar, kontrollerande beteende och även för sexuellt våld. Hovrätten konstaterar att en större mängd polisanmälningar mot BB om

bland annat misshandel, olaga hot och ofredande har gjorts genom åren. Av dessa har endast en anmälan om ofredande lett till åtal, ett åtal som åklagaren dock lade ner under pågående huvudförhandling, men där AA övertog åtalet. BB frikändes senare av Jönköpings tingsrätt genom dom den 22 december 2025. Övriga förundersökningar har lagts ner av åklagare.

Det våld som AA gjort gällande att hon utsatts för har i tid kunnat konkretiseras till några fåtal tillfällen. Vid det första tillfället i juli 2021 i Borås kallades polisen till lägenheten och en orosanmälan upprättades med uppgift om att BB drack alkohol. Efter den här händelsen bodde AA och barnen på skyddat boende fram till dess att parterna återigen sammanbodde i Jönköping med start i början av år 2022. I förhör har AA på fråga om anledningen till placeringen i det skyddade boendet förklarat att hon av socialtjänsten ställdes inför ett ultimatum att barnen skulle omhändertas om hon inte gick med på placering i skyddat boende. Några konkreta uppgifter om våld mot henne som skäl för placeringen har dock inte framkommit av utredningen.

Härutöver har parterna även beskrivit en händelse i februari 2023 som de är överens om ledde till att relationen avslutades. Här går parternas uppgifter isär om vad som hände vid tillfället. AA har anfört att hon blivit våldsutsatt, men inte lämnat några närmare detaljer om vad våldet skulle ha bestått av. Något stöd för att det varit fråga om våld mot henne som lett till fysiska skador finns inte. Utifrån beskrivningen av händelsen kan dock slutsatsen dras att det är den här situationen som beskrivits av barnen i bland annat vårdnads-, boende- och umgängesutredningen. Härutöver saknas stöd för att barnen bevittnat något våld mellan föräldrarna.

AA har i tiden efter att parterna separerade beskrivit att BB fortsatt hota och kontrollera henne. Hon har beskrivit att han blev väldigt arg efter att han fick del av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen och att han även hotade henne i samband med det. AA har även förklarat anledningen till att hon i direkt anslutning till att utredningen färdigställdes fick skyddat boende med att hon blev kontaktad av socialtjänsten som gav henne ett

ultimatum att de skulle omhänderta barnen om hon inte gick med på att placeras i skyddat boende.

Av utredningen framgår att AA under flera år haft kontakt med socialtjänsten och att frågan om skyddat boende lyfts vid flera tillfällen. Hovrätten konstaterar dock att det i stor utsträckning enbart är AA:s egna uppgifter om våld, hot och kontrollerande beteende från BB:s sida som ligger till grund för socialtjänstens bedömningar i fråga om bland annat skyddat boende. Vidare kan konstateras att det påstådda våldet, hoten och kontrollerande beteendet ska ha skett i samband med att de levde tillsammans och i tiden efter separationen. Detta ligger numera en tid tillbaka och avser delvis ett annat sammanhang.

Sammanfattningsvis gör hovrätten bedömningen att det inte har framkommit något konkret stöd i målet för att det skulle finnas en risk för att BB skulle utöva våld eller annat beteende mot AA och barnen som skulle medföra att barnen riskerar fara illa. Detta får även anses gälla om AA:s och barnens boendeadress skulle röjas. Vad gäller den orosanmälan som inkom till socialnämnden i januari 2025 instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att den har ett mycket svagt bevisvärde eftersom det inte närmare kunnat utredas vad som förekommit i samtalet mellan anmälaren och BB. Hovrätten ifrågasätter dock inte att AA känner en stark rädsla för BB och att det ändå är en trygghet för henne att bostadsadressen hålls hemlig. Eftersom risken dock bedöms som låg kan det förhållandet att hon har skyddade adressuppgifter inte utgöra ett tillräckligt skäl för att barnens rätt till umgänge får stå tillbaka. Det har nu förflutit en längre tid utan indikationer som visar på att den konkreta hotbilden mot AA har förstärkts. Därtill har det numera förflutit en längre tid sedan parterna sammanbodde. Härtill kommer att det i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen gjorts bedömningen att det är förenligt med barnens bästa att barnen har umgänge med sin pappa och att hämtning och lämning sker på ett sätt som minskar konflikterna mellan föräldrarna. Sammantaget bedömer hovrätten att risken för att AA och barnen skulle fara illa om bostadsadressen röjs får anses som relativt låg.

Vårdnad

Hovrätten konstaterar att det genom utredningen är klarlagt att det under många år förekommit konflikter mellan parterna och att de misstror varandra i många avseenden. Det står också klart att de till viss del har olika uppfattning om barnuppfostran och att det har förekommit samarbetssvårigheter. Av den skriftliga bevisningen framgår visserligen att de i vart fall under hösten 2024 hade en viss nivå av kommunikation via meddelanden kring praktiska frågor kring barnen. Numera är dock förutsättningarna för gemensam vårdnad i det närmaste obefintliga. Detta särskilt utifrån vad som framkommit om AA:s starka rädsla för BB, vilken fått till följd att hon numera har skyddat boende. Något samarbete mellan parterna är därför inte möjligt i nuläget, vilket riskerar att påverka barnen negativt på både kort och lång sikt. Det är också den bedömning som gjorts i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen. Till följd härav är fortsatt gemensam vårdnad inte förenligt med barnens bästa.

I fråga om vem av föräldrarna som ska tillerkännas ensam vårdnad konstaterar hovrätten inledningsvis följande. I vårdnads-, boende- och umgängesutredningen görs bedömningen att AA ska anförtrons ensam vårdnad om barnen. Några tydliga skäl till denna bedömning har inte angetts i utredningen utöver att AA är den förälder som bedömts kunna resonera på ett trovärdigt sätt om vad hon anser vara barnens bästa. Av utredningen och övrig bevisning framgår att hon har en god förmåga att tillgodose barnens behov av omvårdnad och fostran. Även om barnen efter separationen mellan parterna inledningsvis hade ett växelvis boende och därefter ett omfattande umgänge med BB är det klarlagt att AA har varit och alltjämt är den huvudsakliga omsorgspersonen för barnen. Härtill kommer att det nu passerat över ett år sedan barnen hade någon kontakt med BB. Detta talar starkt för att vårdnaden om barnen ska tillfalla AA ensam.

Det som talar mot att AA anförtrons ensam vårdnad om barnen är det som framkommit i hovrätten om hennes bristande insikt i barnens behov av att ha

kontakt med BB . Hennes uppgifter om att barnen numera inte vill prata om sin pappa gör att AA:s förmåga att hålla barnen utanför föräldrarnas konflikt och att sätta barnets behov främst kan ifrågasättas. Det förhållandet att barnen inte längre skulle vara intresserade av sin pappa står i stark kontrast till de uppgifter de lämnade i samband med vårdnads-, boende- och umgängesutredningen då de för utredaren uttryckte stor kärlek till sin pappa och en önskan om att få träffa honom mer. Detta bekräftades även av barnens lärare och annan skolpersonal. Såvitt framgår av Kammarrättens dom den 8 oktober 2025 har barnen så sent som under sommaren 2025, till sitt offentliga biträde i målet om placering av barn i skyddat boende, uttryckt en önskan om att i framtiden ha en naturlig kontakt och umgänge med sin far. AA har även förklarat att hon numera inte har någon kontakt med övrig familj och släkt, vilket på sikt riskerar att isolera barnen från andra personer som i vart fall tidigare stått barnen nära. I det här avseendet har det framstått som att BB har större insikt i barnens behov av att ha kontakt med AA , men även med deras släktingar. Vid en sammantagen bedömning, särskilt med beaktande av att AA får anses vara barnens främsta anknytnings- och omsorgsperson, finner dock hovrätten att det i nuläget är förenligt med barnens bästa att vårdnaden om dem ska utövas av AA ensam.

Umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med, utom när det strider mot barnets bästa. Såsom hovrätten funnit i fråga om riskbedömningen ovan finns det ingen beaktansvärd risk för att barnen ska fara illa vid ett umgänge med BB . Bedömningen i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen var också att det är till barnens bästa att de har ett umgänge med BB . Det finns inget som visar att det i tiden därefter har inträffat någon händelse som ger anledning att frångå den bedömningen. Det förhållandet att AA har skyddat boende utgör därför inte ett över tid tillräckligt starkt skäl för att låta barnens rätt till umgänge med BB stå tillbaka. Det finns i stället en risk för att om förhållandena kvarstår såsom de är idag att barnens kontakt med BB helt bryts.

Hovrätten ser därför att det är angeläget att barnen får återuppta kontakten med sin pappa och att umgänge påbörjas så snart som möjligt. Eftersom det varit ett långt uppehåll i umgänget med BB och parterna även kan behöva viss tid att inrätta sig efter hovrättens beslut finns skäl att låta umgänget ske genom en gradvis upptrappning. För att initiera en snabb första kontakt med BB ska barnen ha rätt till videoumgänge med honom en gång i veckan. Beslutet om umgänge hindrar inte att någon som barnen och AA har förtroende för närvarar under videoumgänget. Det åligger dock AA, eller den hon uppdrar till, att tillgodose att samtalen med BB äger rum.

Umgänget ska sedan efter sommaren, med start i september 2026, övergå i ett fysiskt umgänge dagtid på lördagar en gång i månaden och därefter från år 2027 varannan lördag i enlighet med hovrättens domslut. För att begränsa konfliktytorna och AA:s rädsla ska överlämning ske på en neutral plats i barnens tidigare hemort Jönköping. Utöver de fysiska umgängen ska barnen även fortsättningsvis ha rätt till videoumgänge varje vecka för att de ska kunna bibehålla en kontinuerlig kontakt med sin far.

Tingsrättens domslut ska således ändras i enlighet med det ovan sagda. Det finns skäl att förordna att det som hovrätten har bestämt ska gälla omedelbart utan hinder av att hovrättens dom inte har vunnit laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 15 maj 2026.

I avgörandet har hovrättslagmannen Linda Hallstedt, hovrättsrådet Rebecca Hjälmärö (referent) och adjungerade rådet Maria Robinson samt nämndemännen Ove Dahl och Sofia Cronholm deltagit.

Hovrätten är enig.



JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT
Rotel 9

DOM
2025-05-05
Meddelad i
Jönköping

Mål nr
T 1602-24

PARTER

Kärande

AA , 1989
Medborgare i Nordmakedonien
Sekretess på adress, se Partsbilaga sekretess

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Biträdande jurist Elise Meijer
c/o Advokatfirman Jasmina Jusufovic AB

Svarande

BB , 1984
Medborgare i Bulgarien

Ombud: Advokat Magdalena Dinevska
Advokatfirman Ahlstedt KB
Box 11017
404 21 Göteborg

DOMSLUT

1. Tingsrätten ogillar AA:s yrkande om ensam vårdnad. Det innebär att parternas vårdnad om sina barn CC , 16 , DD , 16 , och EE , 17 , ska förbli gemensam.
2. CC , DD och EE ska ha sitt stadigvarande boende hos AA .
3. CC , DD och EE ska ha rätt till umgänge med BB enligt följande.
 - a) Varannan torsdag, efter skolans slut, till måndag, vid skolans start, ojämna veckor,
 - b) varannan midsommarhelg, från dagen före midsommarafton kl. 16.00 till dagen

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Dok.Id 782132

Postadress
Box 2243
550 02 Jönköping

Besöksadress
Hamngatan 15

Telefon
036-15 67 00
E-post: jonkopings.tingsratt@dom.se
www.jonkopingsratt.domstol.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:30–16:00

efter midsommarafton kl. 16.00, med start år 2026,

c) vartannat höstlov, från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start år 2025,

d) varannan jul, från den 23 december kl. 12.00 till den 27 december kl. 12.00, med start år 2026,

e) vartannat nyår, från den 27 december kl. 12.00 till den 2 januari påföljande år kl. 12.00, med start årsskiftet 2025/2026,

f) vartannat sportlov, från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start år 2026,

g) vartannat påsklov, från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start år 2027,

h) sommarumgänge vecka 30, 31, 32, 33 sommaren år 2025, samt

i) fyra veckor varje sommar med början sommaren år 2026. Därvid har BB

rätt att välja veckor jämna år och ojämna år anvisar AA

vilka veckor umgänge ska ske. Besked i denna fråga ska meddelas den andra föräldern skriftligen senast den 1 april samma år.

4. Storlovs- och sommarumgänget enligt punkterna 3 b) – i) bryter helgumgänget enligt punkt 3 a). Hämtning och lämning vid umgängets utövande ska i första hand ske på skola eller fritids. Om dessa är stängda ska AA lämna barnen hos BB när umgänget påbörjas och BB ska lämna barnen hos AA när umgänget avslutas.

5. Det som tingsrätten har beslutat enligt punkterna 2, 3 och 4 gäller omedelbart, även om domen överklagas. Tingsrättens interimistiska beslut av den 22 oktober 2024 har därmed upphört att gälla och har ersatts med denna dom.

5. Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 3 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för uppgifterna i Partsbilaga sekretess och för andra uppgifter i målet som kan röja AA:s adress.

6. Tingsrätten bestämmer ersättningen enligt rättshjälpslagen (1996:1619) för Elise Meijer till 163 072 kr. Av beloppet avser 32 614 kr mervärdesskatt.

BAKGRUND

AA och BB har tidigare varit gifta med varandra. Tillsammans har de barnen CC och DD, födda 2016, samt EE, född 2017. Äktenskapet upplöstes genom deldom i målet som meddelades den 8 januari 2025. Vårnaden är alltjämt gemensam.

Parterna har sin bakgrund i Nordmakedonien där de träffades och där de ingick sitt äktenskap, även om BB har bulgariskt medborgarskap. Samma år som CC och DD föddes, 2016, flyttade BB till Sverige för arbete här medan AA bodde kvar i Makedonien tillsammans med barnen fram till år 2020. Det året flyttade AA och barnen samman med BB i Sverige där familjen först kom att bo i Borås under något års tid innan de separerade. I samband med separationen bodde AA under en tid på skyddat boende tillsammans med CC, DD och EE innan parterna, enligt vad de båda har uppgett, återigen försökte bo tillsammans med början under våren 2022 i Jönköping dit AA då hade flyttat. Parterna separerade på nytt under våren 2023 och har sedan dess haft egna lägenheter i Jönköping.

AA väckte talan i målet i april 2024 med yrkande om äktenskapsskillnad, vårdnad med mera. Efter utfärdande av stämning och fortsatt skriftväxling i målet höll tingsrätten muntlig förberedelse den 15 oktober 2024. Barnen bodde då växelvis med sina föräldrar, en vecka i taget. Vid sammanträdet kom parterna överens om att låta den gemensamma vårnaden tills vidare bestå. I ett interimistiskt beslut som meddelades den 22 oktober förordnande tingsrätten att CC, DD och EE tills vidare skulle ha sitt stadigvarande boende tillsammans med AA, med rätt till umgänge tillsammans med BB varannan helg, torsdag till måndag. Tingsrätten beslutade även att låta inhämta en utredning om vårdnad, boende och umgänge från Jönköpings kommun (VBU-utredning). Denna utredning är daterad den 11 februari 2025 och har kommit tingsrätten tillhanda den 24 februari.

Under VBU-utredningens färdigställande har boende och umgänge fortgått i enlighet med tingsrättens beslut. Den 14 februari 2025 fattade socialtjänsten beslut om omedelbar insats i form av placering på skyddat boende för AA , CC , DD och EE . Mellan parterna eller mellan BB och barnen har därefter inte förevarit någon, i vart fall inte någon direkt, kontakt. Insatsen om skyddat boende har prövats av förvaltningsrätten som enligt vad som har framkommit har fastställt beslutet, men de härigenom ändrade förhållandena för CC , DD och EE har inte beaktats inom ramen för VBU-utredningen.

Vid huvudförhandlingen i målet har parterna framställt de yrkanden och åberopat de omständigheter som framgår av det följande.

YRKANDEN M.M.

AA har, tillika interimistiskt att gälla från dagen för dom, yrkat att tingsrätten ska tillerkänna henne ensam vårdnad om CC , DD och EE eller, i andra hand, förordna att barnen ska ha sitt stadigvarande boende tillsammans med henne.

BB har bestridit AA:s yrkanden om ensam vårdnad eller boende. För det fall att tingsrätten beslutar att vårdnaden om barnen ska tillkomma AA ensam eller barnen ha sitt stadigvarande boende med henne har han yrkat att barnen ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

- a. Varannan onsdag efter skolans slut, till måndag, vid skolans start, ojämna veckor, och att hämtning och lämning sker på barnens skola eller fritids.
- b. Varannan midsommarhelg från dagen före midsommarafton kl. 16.00 till dagen efter midsommarafton kl. 16.00, med start 2026.
- c. Vartannat höstlov från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start 2025.
- d. Varannan jul från den 23 december kl. 12.00 till den 27 december kl. 12.00, med start 2026.
- e. Vartannat nyår från den 27 december kl. 12.00 till den 2 januari påföljande år kl. 12.00, med start årsskiftet 2025/2026.

- f. Vartannat sportlov från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start 2026.
- g. Vartannat påsklov från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start 2027.
- h. Sommarumgänge vecka 30, 31, 32, 33 sommaren 2025.
- i. Fyra veckor varje sommar med början sommaren 2026. Jämna år har BB rätt att välja veckor och ojämna anvisar AA vilka veckor umgänge ska ske. Besked i denna fråga ska meddelas den andra föräldern skriftligen senast den 1 april samma år.
- j. Hämtning och lämning ska i första hand ske på skola/fritids. Om dessa är stängda ska AA lämna barnen hos BB när umgänget påbörjas och BB ska lämna barnen hos AA när umgänget avslutas.

BB har vidare för egen del i första hand yrkat att tingsrätten ska förordna att den gemensamma vårdnaden ska bestå och att barnen ska vara växelvis hos parterna enligt följande.

- a. Ojämna veckor från måndag efter skolans slut till påföljande måndag före skolans start.
- b. Varannan midsommarhelg från dagen före midsommarafton kl. 16.00 till dagen efter midsommarafton kl. 16.00, med start 2026.
- c. Vartannat höstlov från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start 2025.
- d. Varannan jul från den 23 december kl. 12.00 till den 27 december kl. 12.00, med start 2026.
- e. Vartannat nyår från den 27 december kl. 12.00 till den 2 januari påföljande år kl. 12.00, med start årsskiftet 2025/2026.
- f. Vartannat sportlov från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start 2026.
- g. Vartannat påsklov från skolans slut sista skoldagen före lovet till första skoldagens morgon efter lovet, med start 2027.

h. Sommarumgänge vecka 30, 31, 32, 33 sommaren 2025.

i. Fem veckor varje sommar med början sommaren 2026. Jämna år har BB rätt att välja veckor och ojämna anvisar AA vilka veckor umgänge ska ske. Besked i denna fråga ska meddelas den andra föräldern skriftligen senast den 1 april samma år.

j. Hämtning och lämning ska i första hand ske på skola eller fritids. Om dessa är stängda ska AA lämna barnen hos BB när umgänget påbörjas och BB ska lämna barnen hos AA när umgänget avslutas.

BB har slutligen, för det fall tingsrätten skulle upplösa den gemensamma vårdnaden, yrkat att han ska tillerkännas ensam vårdnad om CC, DD och EE men att de ska vara växelvis boende hos vardera föräldern enligt tidigare angivet schema.

BB har framställt sina yrkanden interimistiskt, att gälla från dagen för dom.

AA har bestridit BB:s yrkanden.

UTREDNINGEN

AA och BB har hörts på egen begäran. På AA:s begäran har hållits vittnesförhör med hennes väninna GG, som under en tid också har varit inneboende tillsammans med AA och barnen. På BB:s begäran har hållits vittnesförhör med FF, som han har haft ett förhållande med och alltjämt är vän med.

Parterna har härutöver åberopat skriftlig bevisning, bland annat det så kallade snabbyttrande och den vårdnads- boende och umgängesutredning (VBU) som tingsrätten har låtit inhämta, BBiC-utredningar, journalanteckningar från socialtjänstens mottagning för våldsutsatta, anteckningar från Migrationsverket, SMS-konversation mellan parterna, beslut om nedlagda förundersökningar, fotografier, med

mera (fullständiga bevisuppgifter framgår av ingivna handlingar, se aktbilagorna 87, 96, 117, 128 och 140 samt anteckningarna från huvudförhandlingen).

Tingsrätten kommer i domen inte att redovisa allt som har framkommit genom den muntliga och skriftliga bevisningen. Enbart det som framstår nödvändigt för att förstå hur tingsrätten har resonerat och kommit fram till sina slutsatser kommer att framgå.

PARTERNAS RESPEKTIVE TALAN

Som grund för sin talan har AA anfört i huvudsak följande. Det är mest förenligt med CC:s, DD:s och EE:s bästa att hon tillerkänns ensam vårdnad om dem. BB är olämplig som vårdnads-, boende eller umgängesförälder. Han har utövat våld mot AA och våldsutövningen har i vart fall till del bevitnats av barnen. Han saknar helt insikt i den skada han härigenom har tillfogat barnen. Det råder en djup konflikt mellan parterna som omöjliggör fortsatt gemensam vårdnad. Det finns risk för fortsatt våld från BB:s sida mot AA och därför befinner sig hon tillsammans med barnen på skyddat boende. Om den gemensamma vårdnaden får bestå eller tingsrätten beslutar om umgänge mellan BB och barnen finns risk för att hennes och barnens uppehållsort röjs. Det finns även risk för att BB olovligen för bort barnen till Nordmakedonien. AA har varit barnens huvudsakliga omsorgsförälder och hon har en fullgod förmåga att tillgodose barnens behov av trygghet och en god fostran.

BB har förnekat de omständigheter som AA har lagt till grund för sitt påstående att han skulle vara olämplig som vårdnads-, boende- eller umgängesförälder. Han har inte utövat våld mot AA på sätt hon har gjort gällande och det finns inte risk för att han skulle utöva våld mot henne eller för att han olovligen skulle bortföra barnen. Parternas samarbetssvårigheter är inte så djupgående att de utesluter fortsatt gemensam vårdnad eller växelvis boende. Parterna har haft en fungerande kommunikation och förmått ta gemensamt ansvar för barnen. AA har framfört grundlösa påståenden om våld och hot från hans sida

när hon har tagit med barnen till skyddat boende och hon har därigenom saboterat det av tingsrätten beslutade umgänget mellan honom och barnen. Det visar en allvarlig brist i hennes förmåga att se till barnens behov av en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. För att tillgodose barnens behov av en nära och god kontakt med sina föräldrar är det mest förenligt med barnens bästa med en gemensam vårdnad och ett växelvist boende. Om AA tillerkänns ensam vårdnad finns risk för att hon förstör eller försämrar barnens kontakt med honom. Om tingsrätten beslutar om ensam vårdnad är det i stället mest förenligt med barnens bästa att han tillerkänns den ensamma vårdnaden, eftersom han bäst kan tillgodose barnens behov av fortsatt kontakt med sina föräldrar.

DOMSKÄL

Vissa rättsliga utgångspunkter

Den centrala utgångspunkten för domstolens bedömning i mål om vårdnad, boende och umgänge är 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Enligt detta lagrum ska barnets bästa vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Jämfört med tidigare gällande lydelse nämns inte längre barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna som en omständighet att fästa särskilt avseende vid. Risken för att barnet far illa ska få en särskilt framträdande plats vid bedömningen av vad som är barnets bästa. När uppgifter om våld förs fram, och därmed avses inte bara fysiskt våld utan alla former av våld, måste uppgifterna alltid prövas och en riskbedömning göras. Om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att barnet far illa, antingen det skulle finnas risk för våld mot barnet eller mot någon närstående, ska emellertid behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i regel väga tungt vid bedömningen av barnets bästa. (Jfr prop. 2024/25:10 s. 75 f.).

En riskbedömning är framåtsyftande. Den ska grundas bland annat på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och om andra faktiska omständigheter.

Omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen är till exempel tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruksproblem och psykisk sjukdom. Det behöver inte vara utrett att de förhållanden som kan leda till att barnet far illa faktiskt kommer att inträffa. Det är tillräckligt att det finns konkreta omständigheter som talar för att det finns en framtida risk för att barnet kommer att fara illa. När det gäller förekomsten av tidigare inträffade händelser och andra omständigheter som talar för eller emot att det finns en framtida risk för att barnet far illa gäller inte samma höga beviskrav som i till exempel brottmål. I stället gäller det beviskrav som allmänt gäller i tvistemål. Även barnets egna åsikter är av stor betydelse vid riskbedömningen, jfr 6 kap. 2 b § föräldrabalken. (A. prop. s. 19).

Om det kan konstateras att det finns en risk i något hänseende, ska domstolen bedöma hur stor risken är och om den kan hanteras. (Se här även Högsta domstolens avgörande NJA 2024 s. 480.)

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska enligt 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken särskilt beaktas föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Som utgångspunkt kan gemensam vårdnad ofta antas vara den vårdnadsform som i störst utsträckning bidrar till en nära och god kontakt mellan barn och deras föräldrar. Det råder dock ingen presumtion för gemensam vårdnad och det viktiga är att föräldrarna kan hantera frågor som uppkommer och att ett bristande samarbete eller brister i det gemensamma ansvarstagandet inte går ut över barnet på ett sådant sätt att det är bättre för barnet att en förälder har ensam vårdnad. Fokus ska vara på barnet och konsekvenserna för barnet av föräldrarnas agerande. Hur föräldrarnas relation och kontakter ser ut är alltså inte det centrala, utan avgörande är i vilken mån de kan lösa frågor på ett för barnet bra sätt utan att deras agerande påverkar barnet negativt. Att föräldrarna har ett gemensamt ansvar innebär att de tillsammans ska ha förmåga att lösa frågor som rör barnet. Vilka och hur omfattande kontakter som krävs

för att kunna ta detta gemensamma ansvar och hur kontakterna tar sig uttryck kan variera. Det centrala är föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och tillsammans fatta beslut som är till barnets bästa (se prop. 2020/21:150 s. 133)

Tingsrättens överväganden i målet

Risken för för våld eller att CC , DD eller EE på andra sätt far illa

Som har framgått av de omständigheter som AA har lagt till grund för sin talan har hon gjort gällande att BB har utsatt henne för våld, ibland även när barnen har varit närvarande. Enligt hur hon närmare har utvecklat sin talan har det då varit fråga om framför allt fysiskt men även sexuellt våld mot henne, särskilt när hon och BB bott tillsammans. Han ska även ha utsatt henne för hot och verbala kränkningar och ett kontrollerande beteende, också i tiden sedan förhållandet upphört, eller talat illa om henne inför barnen. Som del av detta har hon också uppgett att han har uppvisat ett omfattande bruk eller missbruk av alkohol, särskilt i samband med helger och ledigheter.

Båda parter har bland annat särskilt lyft en händelse i juli månad 2021, när parterna fortfarande bodde tillsammans i Borås. Polis kallades då till deras lägenhet efter uppgifter om ett bråk. Efter denna händelse gjorde polisen en orosanmälan med uppgift om att BB drack alkohol under helgerna och då blev aggressiv, att han gjort så även denna gång och slagit i bord och vägg vid det aktuella tillfället, samt att barnen befunnit sig i lägenheten när polisen kom dit. Vem som lämnat uppgift till polisen om BB:s agerande vid andra tillfällen framgår inte av orosanmälan. Efter den händelsen beviljades AA placering på skyddat boende tillsammans med barnen sedan hon berättat om att ha blivit utsatt för fysiskt och psykiskt våld av BB både vid det aktuella och tidigare tillfällen.

Händelsen i juli 2021 ligger förhållandevis långt tillbaka i tiden men utredningen i målet tillåter heller inte några säkra slutsatser om vad det var som hände mellan parterna. AA har inte lämnat någon utförligare redogörelse. Det

framstår stå klart att hon inte uppvisade några tydliga tecken på att ha blivit utsatt för fysiskt våld. Enligt vad BB har uppgett så grälade han och AA högljutt sedan hon konfronterat honom med meddelanden i hans mobiltelefon till en annan kvinna. Han ska i samband med det ha greppat tag i AA:s händer. Han har åberopat fotografier där han själv syns med vad som ser ut som rivmärken på sin kropp som han påstår förorsakades av henne vid detta tillfälle.

Det finns i den skriftliga bevisningen stöd för att CC , DD och EE vid olika tillfällen har berättat för utomstående att det förekommit åtminstone någon form av våld mellan BB och AA . Barnens uppgifter framstår dock förenliga med eller hänförliga till just händelsen i juli 2021. Det utesluter naturligtvis inte förekomsten av annat eller mera våld men i vart fall kan konstateras att i barnens uppgifter saknas närmare stöd för att de härutöver har blivit utsatta för att bevittna våld från någon av sina föräldrar mot den andre, eller att de skulle ha kännedom om att sådant har förekommit.

Utöver händelsen i juli 2021 har framgått att AA återkommande och över tid har berättat om att ha blivit utsatt för våld, i vart fall från det att hon första gången beviljades skyddat boende i juli 2021 till dess hon senast beviljades en sådan insats i februari, innevarande år. Utöver påståendena i sig om att våld har förekommit och upprepats finns emellertid från AA:s sida inga närmare redovisade enskilda händelser med detaljer om när, var eller hur våldet ska ha tagit sig uttryck, varken i uppgifter hon lämnat vid förhandlingen eller i den skriftliga bevisningen. Överlag saknas det också, vid sidan av hennes uppgifter, oberoende utredning som direkt ger stöd för de påståenden hon har gjort. Det framgår av den skriftliga bevisningen att hon har polisanmält BB för fysiskt våld och att förundersökningarna har lagts ned, men till exempel fotografier på skador eller journalanteckningar i samband med sjukvårdsbesök finns inte åberopade trots att hon uppgett sig ha blivit utsatt för övergrepp som krävt vård.

Under förhöret med GG har framkommit att hon har haft en negativ uppfattning om BB. Förhöret med GG har avsett särskilt en ensaka händelse. Hon har då berättat, vilket även AA har gjort, om när BB kvällstid stötte på AA ute på en restaurang och han med sitt kroppsspråk betedde sig så hotfullt mot AA att hon – GG – kände sig tvungen att gå emellan dem innan han gick därifrån. BB och FF, som också var på restaurangen, har om samma händelse uppgett att han ifrågasatte vad AA gjorde på restaurangen eftersom barnen skulle vara hemma hos henne och han inte visste om att hon hade anlitat barnvakt och därför ville veta vem som tog hand om barnen. Enligt tingsrätten framstår det klart att någon form av kontrovers uppstod mellan BB och AA. Däremot kan det inte med stöd i de uppgifter som har lämnats anses visat att omständigheterna har varit sådana att händelsen tyder på förekomsten av något slags återkommande våld eller kontrollerande beteende från hans sida.

I journalanteckningar från mottagningen för våldsutsatta som har föregått beslutet i februari 2025 om att bevilja AA och barnen skyddat boende framgår det att socialtjänsten den 31 januari 2025 mottagit en orosanmälan från en kvinna som sagt sig ha fått kontakt med BB sedan han genom en gemensam bekant bett om råd om lagstiftningen i Sverige. Vid ett efterföljande telefonsamtal ska han ha talat aggressivt och hatfyllt om AA och bland annat förklarat att han ville se till att hon och barnen utvisades till Nordmakedonien. Kvinnan ska därefter, enligt vad hon fortsatt har uppgett i sin orosanmälan, ha blivit så orolig att tog reda på vem AA är och kontaktade henne.

BB har bekräftat att han har pratat med kvinnan om både sin egen situation och om hennes egna problem i förhållande till en tidigare man hon sammanlevt med, men han har förnekat att han uttalade sig om AA på det sätt kvinnan gjort gällande.

Kvinnan som gjorde orosanmälan den 31 januari 2025 är inte hörd i målet. Det framgår heller inte om hon har kontaktats för att försöka utreda hennes uppgifter närmare eller vad som ligger till grund för uppgifterna. Även om det förhållandet att orosanmälan har gjorts inte kan fränkännas all betydelse eller att uppgifterna kan förutsättas vara grundlösa, saknas därmed hållpunkter för en bedömning av om hennes påståenden ger en rättvisande bild av vad som förekom under samtalet mellan henne och BB . Orosanmälan och de uppgifter som framkommer i den ger därmed enligt tingsrättens mening ett visst men alltså mycket svagt stöd för AA:s uppgifter.

Uppgifterna i orosanmälan om att BB skulle vilja få AA och barnen utvisade till Nordmakedonien kan sättas i samband med hennes påståenden om att han har meddelat sig direkt med Migrationsverket i samma syfte. Tingsrätten redovisar sina närmare överväganden kring dessa påståenden i det följande när tingsrätten bedömer risken för att han olovligen skulle föra bort barnen. Tingsrätten konstaterar dock redan här att BB:s meddelande med Migrationsverket inte kan ges den långtgående betydelse som AA har gett dem, utan att det framstår som att han främst har avsett att meddela Migrationsverket om det faktiska förhållande att parterna inte längre levde tillsammans som grund för hennes uppehållsrätt i Sverige.

BB har berättat att han särskilt under den tid han levde ensam i Sverige i perioder mådde psykiskt dåligt i avsaknad av sin familj och att han åtminstone i någon omfattning druckit för mycket. Däremot har han förnekat att han har haft något allvarligt bruk eller missbruk av alkohol som skulle utgöra någon risk i förhållande till barnen eller påverka hans föräldraförmåga på negativt sätt. Det finns inte några uppgifter om domar, omhändertaganden, vårdinsatser eller andra sådana omständigheter som ger stöd för att BB skulle ha alkoholproblem. Förekomsten av sådana problem motsägs åtminstone i någon mån av att han under hela sin tid i Sverige har arbetat som lastbilschaufför. Därmed finner tingsrätten inte skäl att beakta förekomsten av något eventuellt missbruk inom ramen för en riskbedömning.

Vid bedömningen av AA:s uppgifter om våld och andra former av övergrepp eller kontrollerande beteende från BB:s sida mot henne måste också CC:s, DD:s och EE:s uppgifter och allmänna situation beaktas. Tingsrätten har i det föregående redan konstaterat att i barnens uppgifter saknas stöd för att de, utöver något tillfälle under sommaren 2021, har blivit utsatta för att bevittna våld från någon av sina föräldrar mot den andre, eller att de skulle ha kännedom om att sådant har förekommit. Inte heller har på annat sätt, genom fysiska eller psykiska besvär hos något av barnen, eller genom deras beteende eller agerande i skolan, på fritids eller i samband med fritidsaktiviteter, framkommit stöd för att de skulle vara utsatta för missförhållanden i hemmet, eller att det annars på något särskilt sätt skulle fungera bättre eller sämre för CC, DD eller EE beroende på hos vem av sina föräldrar de vistats. Barnen får också vid de barnsamtal som har hållits tydligt anses ha gett uttryck för att de vill bo växelvis hos sina föräldrar eller i vart fall behålla en omfattande kontakt med båda sina föräldrar. Indikationer som kan ge upphov till särskilda farhågor, som att CC, DD eller EE skulle känna rädsla eller oro i förhållande till någon av sina föräldrar, saknas helt i de samtal som har hållits med dem.

Risken för att barnen olovligen förs bort

För att det ska anses finnas en risk för bortförande till eller kvarhållande i annat land är det inte tillräckligt att den ene eller båda föräldrarna har sitt ursprung i ett annat land och har anknytning till landet genom anhöriga eller på annat liknande sätt. Det måste finnas en mer konkret fara för bortförande. Exempel på omständigheter som kan utvisa en sådan konkret risk är faktiska åtgärder som framstår som vidtagna för att förbereda ett senare bortförande eller uttalanden som tyder på ett sådant syfte hos föräldern (jfr Högsta domstolens avgörande NJA 2023 s. 1018).

AA har bland annat gjort gällande att BB stannade kvar längre tid i Nordmakedonien tillsammans med barnen sommaren 2023 än vad de hade kommit överens om när han åkt dit för att besöka släktingar. Han har bland annat invänt att hon ändå skulle vara upptagen med sitt arbete när hon påstår att barnen

skulle ha varit tillbaka och att hon grundlöst har uppgett att hon inte visste om var barnen befann sig eftersom han lät dem besöka och bo tillsammans med hennes systrar i Nordmakedonien. Även om parterna synbarligen inte har kunnat komma överens om barnen borde ha stannat en längre tid i Nordmakedonien eller inte finner tingsrätten inte omständigheterna sådana att de talar för någon särskild bortföranderisk från BB:s [redacted] sida.

I målet har parterna argumenterat om sina och barnens migrationsstatus. Enligt vad som har framkommit har BB [redacted] som EU-medborgare uppehållsrätt i Sverige som arbetstagare och AA [redacted] och barnen, i vart fall enligt för närvarande gällande beslut, uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till honom. BB [redacted] har bland annat hävdad att det är för att kunna utverka fortsatt uppehållstillstånd i Sverige tillsammans med hennes svårigheter att på egen hand ordna med boende och försörjning som AA [redacted] har framfört de påståenden om honom som hon har gjort.

Enligt handlingar som AA [redacted] har åberopat har BB [redacted] den 3 april 2024 i ett mejl till Migrationsverket angett att han och AA [redacted] inte bor tillsammans sedan något år och att han inte vill att hon ska stanna i Sverige på grund av hans ”dokument”. Den 20 maj 2024 har han kontaktat Migrationsverket och förklarat att parterna inte längre bor tillsammans och att han eventuellt kommer att begära ensam vårdnad om barnen när de är tillbaka i Makedonien.

BB [redacted] har bland annat uppgett att han har lämnat informationen till Migrationsverket på inrådan av annan för att de familjeförhållanden som låg till grund för Migrationsverkets tidigare beslut förändrats. Han har också bemött AA:s [redacted] påståenden om att han har försökt försvåra hennes förnyade ansökan till Migrationsverket om uppehållstillstånd för sig och barnen genom att inte lämna över barnens pass med att sådan ansökan ändå inte har kunnat göras förrän tiden för deras uppehållstillstånd har närmat sig sitt slut och att han nu genom socialtjänsten har överlämnats barnens pass.

I handlingarna som BB har skickat till Migrationsverket eller i de kontakter han har haft med den myndigheten finner tingsrätten inte att det har framkommit att han på något otillbörligt sätt skulle ha försökt tvinga AA, CC, DD eller EE att återvända till Nordmakedonien. Det framstår för tingsrätten i stället som att han främst har avsett att meddela Migrationsverket om det faktiska förhållande att parterna inte längre levde tillsammans som grund för hennes uppehållsrätt i Sverige. Tingsrätten finner heller inte något närmare stöd för påståendet att han genom att inte lämna barnens pass till AA skulle ha försökt försvåra för dem att stanna i Sverige.

Vid bedömningen måste också beaktas att AA och BB till exempel inte har måst fly sitt land utan har kommit till Sverige främst på grund av de bättre arbetsmöjligheterna här. Även om CC, DD och EE har hunnit etablera sig i Sverige måste för parterna alltjämt Nordmakedonien i många avseenden framstå som deras hemland. Parterna har gemensam vårdnad om barnen vilket som utgångspunkt också ger dem rätt att bestämma var och i vilket land barnen ska bo. Mot den bakgrunden kan det enligt tingsrättens mening inte anses tala för en bortföranderisk att BB vid tillfällen har uttalat som sin uppfattning att det skulle eller skulle kunna vara bättre för barnen om han och AA skulle återvända till Nordmakedonien.

Sammantaget finner tingsrätten att det inte har framkommit någon omständighet som ensam eller tillsammans med andra omständigheter styrker förekomsten av en risk för att BB skulle försöka föra bort CC, DD eller EE.

Tingsrättens sammantagna riskbedömning och samtidigt pågående insatser

Tydligt är att socialnämnden och därefter också förvaltningsrätten genom att besluta om insats i form av skyddat boende för CC, DD och EE tillsammans med AA har gjort andra överväganden om förekomsten av nämnda risker än vad tingsrätten nu har redogjort för. Främst synes detta vara avgörande värderingen

av AA:s uppgifter. Förvaltningsrättens avgöranden har inte åberopats i målet. Enligt vad BB har gjort gällande, ett påstående som AA inte har motsagt och som därmed får tas för gott, motsatte sig CC:s , DD:s och EE:s offentliga biträde insatsen.

Även i VBU-utredningen har socialtjänsten med stöd i AA:s uppgifter beaktat förekomsten av våld och hot från BB:s sida. Utredningen förordar dock inte att CC:s , DD:s eller EE:s umgänge med BB ska upphöra, men att AA ska tillerkännas ensam vårdnad och att umgänget mellan barnen och BB ska begränsas till varannan helg, fredag till måndag.

Tingsrätten sätter inte i fråga att det under lång tid har förekommit konflikter mellan parterna vilket också framgår av den skriftliga bevisningen och de olika utredningar som har genomförts av socialtjänsten. Parterna har levt tillsammans under ett flertal år, sedan de senast separerat i lägenheter nära varandra med återkommande kontakter om barnen. Det är inte möjligt att med någon säkerhet slå fast vad som har inträffat mellan parterna. Däremot finner tingsrätten att AA:s uppgifter, ensamma eller i förening med annan utredning, inte är tillräckliga för att det ska kunna anses styrkt – det vill säga det beviskrav som allmänt gäller i tvistemål och som tingsrätten har att tillämpa även i detta mål – att det har förekommit någon enskild händelse eller föreligger konkreta omständigheter som talar för att det finns en beaktansvärd framtida risk för att CC , DD eller EE kommer att fara illa genom att BB utsätter dem eller AA för våld eller andra former av övergrepp, inte heller att han skulle försöka föra bort eller kvarhålla barnen.

Vårdnadsfråga

Var och en av AA och BB framstår som i och för sig lämpliga vårdnadshavare för CC , DD och EE . Tingsrätten finner i enlighet med vad som har anförts i det föregående inte styrkt att BB skulle ha utsatt AA för våld eller andra övergrepp som skulle tala mot gemensam vårdnad. Däremot framstår redan genom de allvarliga påståenden som har framförts

och förnekats i målet tydligt att konflikten mellan parterna är djupgående. Det har dock inte framkommit att CC:s , DD:s eller EE:s bästa inte har kunnat tillgodoses därför att parterna inte har kunnat komma överens med varandra. Beslut om till exempel skola, hälsovård eller fritidsaktiviteter framstår ha kunnat hanteras utan att parterna har behövt ta hjälp av utomstående eller att någon av dem tydligt har behövt vika för enbart den andres vilja. SMS-konversationer som har åberopats i målet visar på en åtminstone hjälpligt fungerande kommunikation i frågor som rör barnen. Frågan om BB tidigare än vad som har skett borde ha lämnat över barnens pass för en förnyad ansökan om uppehållstillstånd, eller om det alls var nödvändigt, framstår för tingsrätten alltjämt som något oklar men i vart fall verkar han inte ha agerat mot bättre vetande. Även om konflikten mellan parterna talar för en upplösning av den gemensamma vårdnaden måste också beaktas att AA inte alls har gett uttryck för att kunna se ett självständigt värde i att CC , DD och EE får behålla sin kontakt med BB . Det talar emot att hon skulle tillerkännas ensam vårdnad om barnen. Härutöver finner tingsrätten att en tydlig reglering om barnens boende och rätt till umgänge bör kunna lösa åtminstone en del av källorna till konflikt mellan parterna. Tingsrätten finner sammantaget övervägande skäl för att låta den gemensamma vårdnaden bestå.

Boende

Ett växelvis boende anses regelmässigt förutsätta ett särskilt nära och gott samarbete mellan föräldrarna för att det ska anses vara förenligt med barnens bästa. Tingsrätten finner inte skäl till någon annan utgångspunkt för bedömningen i detta mål. Ett sådant nära och gott samarbete finns inte mellan parterna. Därför ska CC , DD och EE ha sitt boende hos en av parterna.

Även om CC , DD och EE också har bott växelvis framstår tydligt att över tid så är det AA som har varit den främsta omsorgsföräldern. Mot hennes omsorgsförmåga finns inga anmärkningar. Därför ska CC , DD och EE förklaras ha sitt huvudsakliga boende tillsammans med henne.

Umgänge

Med beaktande av att det inte kan anses ha framkommit några beaktansvärda risker i samband med ett umgänge mellan CC , DD och EE å ena sidan och BB å den andra, att det heller inte har framkommit att någon av CC , DD och EE i något avseende skulle må dåligt på grund av umgänge med BB , samt att det i barnsamtalen med CC , DD och EE får anses tydligt ha framkommit att de fortsatt vill träffa BB finner tingsrätten med beaktande av barnens behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar att CC , DD och EE ska tillerkännas en åtminstone sedvanlig rätt till umgänge med BB . Ett återkommande helgumgänge bör innefatta åtminstone något vardagsumgänge. Däremot finner tingsrätten att barnens behov av trygghet och en fast punkt talar emot att utsträcka helgumgänget utöver vad som redan gäller enligt tidigare meddelat interimistiskt beslut, det vill säga torsdag till måndag. Härutöver bör dock medges umgänge i samband med lov, storhelger och sommar på sätt som BB har begärt, med de tillägg och förtydliganden som framgår av domslutet.

Domen ska gälla omedelbart

Tingsrättens avgörande i fråga om vårdnad, boende och helgumgänge innebär ingen ändring i förhållande till vad som redan gäller. Tingsrätten finner härutöver inte skäl att inte i enlighet med vad BB har begärt också omedelbart förordna om vad som enligt tingsrättens avgörande ska gälla under den kommande sommaren och följande lov och storhelger.

Ersättning enligt rättshjälpslagen

Den begärda ersättningen framstår skälig.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 1 (TR-02)

Domen kan överklagas. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 26 maj 2025. Tingsrätten skickar det vidare till Göta hovrätt.

Daniel Holmberg

I avgörandet har rådmannen Daniel Holmberg och, sedan en nämndeman efter huvudförhandlingens påbörjande fått förhinder att fortsätta, två nämndemän deltagit. Rätten är enig.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se